MANUAL DE CONVIVENCIA
CONJUNTO RESIDENCIAL EL POBLADO OVIEDO P.H.
Bogotá D.C.

LAS RELACIONES BASADAS EN EL RESPETO Y LA CORDIALIDAD SERÁN EL PRINCIPIO BÁSICO DE NUESTRA CONVIVENCIA, RECUERDE QUE LOS PASOS Y ACCIONES AL EXTERIOR DE SU VIVIENDA SON SOBRE LA COPROPIEDAD DE NOVENTA Y SEIS APARTAMENTOS.

El presente Manual contempla los derechos, deberes, obligaciones y normas, así como también las faltas y sanciones establecidas para asegurar una sana convivencia en comunidad, basándonos también en el cumplimiento del código de policía de 2018

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS..... 4

3. GENERALES 4

CAPITULO I PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA..... 4

CAPITULO II DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 7

CAPITULO III CLASES DE USUARIOS 9

CAPITULO IV DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS RESIDENTES, ARRENDATARIOS O USUARIOS 10

4. OBLIGACIONES ECONÓMICAS (DE LAS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN) 14

5. ENTRADA Y SALIDA DE TRASTEOS 16

6. USO DE ZONAS COMUNES..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**2**

7. USO DE ZONAS PRIVADAS..... 21

8. SEGURIDAD E HIGIENE. 23

9. ANIMALES DOMESTICOS. ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

10. PARQUEADEROS DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

11. SANCIONES. 21

12. OTRAS DISPOSICIONES 33

13. DISPOSICIONES FINALES 35

14. ANEXO..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. INTRODUCCIÓN

La convivencia en la Propiedad Horizontal exige a cada uno de los propietarios y/o residentes el cumplimiento de normas que permiten ejercer plenamente los derechos individuales y colectivos sin llegar a su vulneración. Estas sencillas normas están contenidas en las leyes, decretos, reglamentos, Código de Policía, ley 675 de 2001 y Reglamento de Propiedad Horizontal, que rigen la propiedad horizontal y tienen como único objetivo garantizar la Convivencia armónica y pacífica en la comunidad.

Es necesario que la comunidad comprenda que es un trabajo en equipo y cooperación el velar por el cumplimiento de las normas, ya que están contempladas en el manual de Convivencia y ayudan a obtener un mejor nivel de vida; evitan conflictos, minimizan los riesgos de accidentes, mejoran las condiciones de salubridad, facilitan una relación amable, pacífica, amistosa y garantizan la valorización de la Copropiedad, entre otros beneficios.

Por lo antes expuesto, se presenta a la comunidad del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H. identificada con NIT: 900.954.131-5 la reforma al Manual de Convivencia, esto con el fin de estar acorde a las exigencias y cambios que las normas establecen y a los comportamientos de la comunidad. Este conjunto de normas, es modificable en todo tiempo por el Comité de Convivencia y el Consejo de Administración; cambios que serán aprobados posteriormente en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria los cuales deben ser coherentes con el reglamento de Propiedad Horizontal y demás normas legales vigentes.

Este manual de Convivencia se aplica a todos; copropietarios, residentes y demás personas que usan, gozan y visitan el Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H.

El incumplimiento de alguna de estas normas conlleva a las sanciones estipuladas en el mismo. Es claro que como propietarios, residentes y visitantes que hacemos uso y goce de los bienes comunes del Conjunto, estamos en la Obligación de conocer, respetar y hacer respetar las Normas que se describen en este Manual de Convivencia.

Las buenas prácticas de la convivencia nos corresponden a todos, manteniendo y propiciando la buena conducta durante nuestra permanencia en el conjunto, seremos responsables de las obligaciones que se deriven por concepto de daños ocasionados a los bienes privados y zonas comunes.

2. OBJETIVOS

El Conjunto Residencial Poblado Oviedo Propiedad Horizontal, tendrá como objetivos:

- Propender por la seguridad, progreso, bienestar y convivencia de los propietarios, tenedores a cualquier título de unidades de dominio privado que forman parte del Conjunto y de las demás personas que con ellas conviven para obtener un desarrollo armónico de sus actividades sociales.
- Manejar los fondos obtenidos para el desarrollo de las actividades que demanda los servicios de administración del Conjunto, de acuerdo con las normas legales vigentes, el Reglamento de Propiedad Horizontal y el presente estatuto.
- Exigir a los propietarios o a sus representantes el sometimiento de las normas sobre deberes y prohibiciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal del Conjunto Residencial Poblado Oviedo Propiedad horizontal, en el presente estatuto y las normas que en adelante se establezcan legalmente.
- Solicitar la intervención del Gobierno, la empresa privada y oficial para obtener su apoyo o ayuda en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, culturales, recreativas, ambientales, sanitarias, sociales y en general todas aquellas actividades que representen progreso, bienestar espiritual y material de la comunidad.

3. GENERALES

CAPITULO I PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA

El Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H. acoge los siguientes Principios y Valores:

IDENTIDAD: Adoptará los símbolos que estime convenientes, el cual estará sujeto a modificaciones y cambios según lo defina la asamblea.

A continuación presentamos logo actual:

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: El diálogo, la tolerancia, la concertación, la cooperación, la solidaridad, la moralidad, el civismo serán los pilares para que todos nos respetemos mutuamente y aceptemos la diferencia y la diversidad, procurando siempre mantener en buenos términos nuestras relaciones interpersonales.

Deben prevalecer los derechos de la infancia, así como el respeto a los derechos humanos, a la libertad y el auto regulación.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO: Las actuaciones de la Asamblea General o del Consejo de Administración, Comité de Convivencia, tendientes a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, consultan al debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación.

APRENDER A NO AGREDIR AL OTRO:

- Discuta y defienda su punto de vista sin herir al otro.
- Reconozca que los demás son diferentes y pueden ser su complemento o su opositor, pero no su enemigo.

APRENDER A NO AGREDIR AL OTRO:

- Discuta y defienda su punto de vista sin herir al otro.

- Reconozca que los demás son diferentes y pueden ser su complemento o su opositor, pero no su enemigo.

APRENDER A COMUNICARSE:

- Exprese sus puntos de vista, pero también escuche el de los otros, así habrá reconocimiento mutuo.
- El medio básico del reconocimiento es la conversación.
- Recuerde que una sociedad que aprende a comunicarse aprende a convivir.

APRENDER A INTERACTUAR: Todos somos extraños hasta que aprendemos a interactuar, por ejemplo: Aprender a interactuar supone varios aprendizajes:

a. Acérquese a los otros, siguiendo siempre las reglas de cortesía y saludo.
b. Comuníquese con los otros respetando las opiniones y creencias de los demás. Reconociendo los sentimientos, los mensajes de ellos y logrando que se reconozcan los suyos.
c. Comparta con otras personas, aceptando que ellos están con usted en el mundo, buscando ser felices y aprendiendo también a ponerse de acuerdo y a disentir sin romper la convivencia.
d. Aprenda a percibirse y a percibir a los otros como personas que evolucionan y cambian en sus relaciones guiados por los Derechos Humanos.
e. El mejoramiento de la calidad de vida, la vocación de servicio y el respeto por las autoridades del conjunto.

APRENDER A DECIDIR EN GRUPO:

- Logre la decisión de grupo a través de la concertación. La concertación es la selección de un interés compartido, que, al ubicarlos, fuera de cada uno de nosotros, hacemos que nos oriente y nos obligue a todos los que lo seleccionamos.
- Busque la participación directa o indirecta de todos a los que va a comprometer la decisión. La concertación genera obligación y sirve de orientación para el comportamiento.
- El grado de convivencia de una sociedad depende de su capacidad de concertar intereses de una forma participativa a todo nivel.

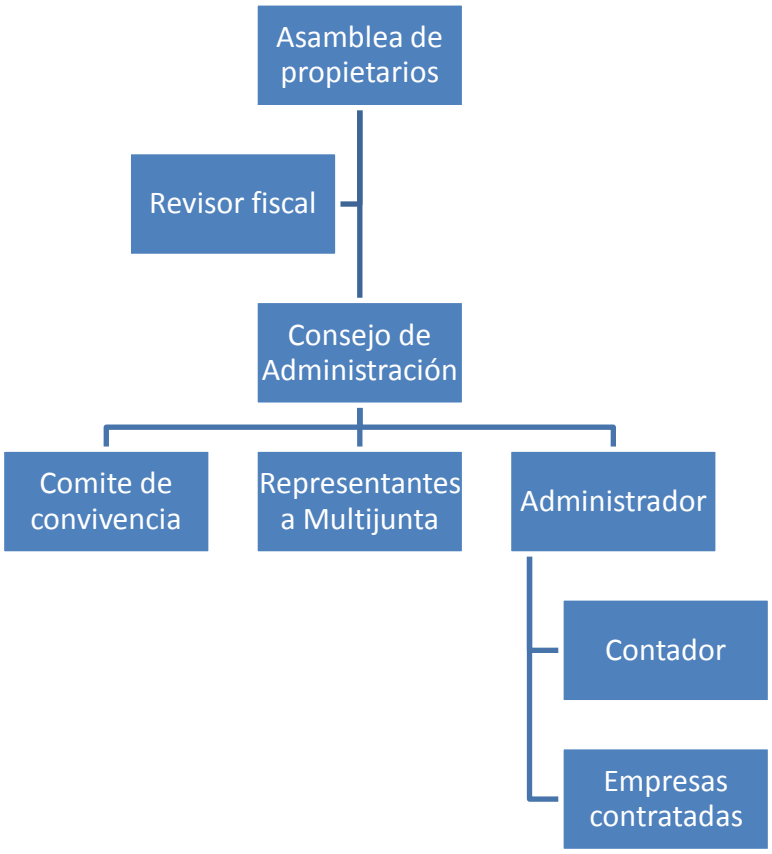
APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO:

Cuide y conserve el espacio público, las zonas comunes, vele por su seguridad y la seguridad de los demás, tenga sentido de pertenencia hacia el Conjunto.

- Cuide y conserve el medio ambiente, acepte que todos somos parte de la naturaleza y el universo, pero que en ningún momento somos superiores a ellos; no somos los "amos de la naturaleza".
- Preserve y haga buen uso de los recursos naturales.
- Cuide los lugares donde vive, trabaja y se divierte.
- La convivencia social implica también aprender que para nosotros no es posible sobrevivir, si las especies mueren o si el planeta tiene cambios bruscos en los ecosistemas debido a la contaminación, los cambios climáticos merecen de nuestra atención y compromiso y cuidado.

CAPITULO II LOS ÓRGANOS DE CONTROL

ORGANIGRAMA



ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano supremo conformado por los Copropietarios, que rige los destinos del Conjunto Residencial Poblado Oviedo P.H., el cual se compone por noventa y seis (96) apartamentos con sus respectivos propietarios, ciento ocho (108) parqueaderos, de los cuales diez (10) son para visitantes y treinta y cuatro (34) depósitos.

REVISOR FISCAL.
Es nombrado por decisión de la Asamblea General, por un período de un (1) año. Encargado de salvaguardar los intereses de los Copropietarios; vigilar que se cumplan las normas establecidas en materia de controles contables y de auditoría, control administrativo y demás operaciones que realice la Administración, de acuerdo con las exigencias de la Ley. La decisión de tener o no tener esta figura estará sujeta a aprobación de la asamblea.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN
Es elegido por la Asamblea General como órgano intermedio entre la Asamblea General y el Administrador. Le corresponde tomar las determinaciones necesarias para que el Conjunto cumpla con sus fines establecidos. El Consejo está integrado por un número impar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes numéricos propietarios de las unidades privadas respectivas. Sus funciones y deberes estarán acordes con el manual del consejo del conjunto y la ley 675.

ADMINISTRACIÒN
Es el Representante Legal de la Copropiedad, es nombrado por el Consejo de Administración por un período determinado de tiempo. Dentro de sus funciones está la administración inmediata del conjunto con facultades para la ejecución, conservación, representación, recaudo, custodiar la contabilidad del Conjunto y otras de orden administrativo. Además de las previstas en el artículo 51 de la ley 675 de 2001.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
Los miembros de éste Comité son elegidos por la Asamblea General de Copropietarios para un período de (1) un año y estará integrado por un número impar de (3) tres o más personas. Su función es brindar alternativas de solución, a través de mediaciones estudiando los hechos ocurridos causantes de perturbación en la convivencia del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H., contando con el debido proceso, el conducto regular y los procedimientos establecidos en el presente manual para procurar dirimir las controversias y fortalecer las relaciones de vecindad. Se debe aclarar que en caso de que los miembros elegidos no

continúen como representantes el consejo de administración tendrá la potestad de elegir un suplente.

DELEGADOS CASA CLUB
Los miembros de éste Comité son elegidos por la Asamblea General de Copropietarios para un período de un (1) año y estará integrado por tres (3) propietarios, dos (2) principales y un (1) suplente, que representaran al Conjunto ante la asamblea de la Casa Club del Poblado. Se debe aclarar que en caso de que los miembros elegidos presenten su renuncia durante este periodo, el Consejo de tendrá la potestad de elegir nuevos representantes, con convocatoria abierta en cartelera.

CAPITULO III CLASES DE USUARIOS

ARTICULO 1. El Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H. tendrá las siguientes clases de usuarios, los cuales se definen en el presente capítulo:

a. Residentes Propietarios.
b. Arrendatarios.
c. Familiares de propietarios o arrendatarios.
d. Invitados residenciados
e. Visitantes
f. Proveedores de servicios

ARTICULO 2. RESIDENTES PROPIETARIOS. Son Residentes Propietarios la o las personas que figuren como propietarios según las escrituras de los apartamentos que conforman el Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H.

ARTICULO 3. ARRENDATARIOS. Son Arrendatarios las personas que ostentan un contrato de arrendamiento otorgado por el propietario o firma arrendadora que represente al Propietario. Estas personas para ingresar al Conjunto como Residentes requieren:

a. Diligenciar el formato de empadronamiento suministrado en la oficina de Administración del Conjunto (Censo Especial una vez al año).

b. Conocer y dar cumplimiento al presente manual de convivencia, así como sujetarse a las sanciones que se dé lugar por el incumplimiento del mismo.

c. Conocer el Reglamento de Propiedad Horizontal, Reglamento Interno y/o manual de convivencia.

d. El apartamento que tome en arriendo se debe encontrar a paz y salvo por todo concepto ante la administración. De esto dependerá la autorización tanto del ingreso y salida de trasteo.

ARTICULO 4. FAMILIARES DE PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS. Se consideran familiares de Residentes o de Arrendatarios las personas que conforman las unidades familiares residenciadas en el Conjunto y que sean acreditadas por el Residente o Arrendatario en los formatos de Registro de Residentes que entregará la Administración para su respectivo diligenciamiento.

ARTICULO 5. INVITADOS RESIDENCIADOS. Son la o las personas que por invitación de los Residentes se alojen en su apartamento por un periodo superior a un día y no mayor de 30 días.

ARTICULO 6. VISITANTES: Son la o las personas que acuden en calidad de visitantes y que en el momento de ingresar al Conjunto requieren de previa autorización verbal del Residente.

ARTICULO 7. PROVEEDORES DE SERVICIO: Son la o las personas que ingresan al conjunto en calidad de prestar cualquier tipo de servicio tanto al interior de los apartamentos los cuales deben tener autorización por algún Propietario, o autorizadas por la administración para realizar reparaciones y prestar servicios en zonas comunes.

ARTICULO 8. Los usuarios residentes, arrendatarios y propietarios están obligados a procurar la buena conducta durante su estadía en el Conjunto para cualquiera de las clases de usuarios y serán responsables de los hechos que se deriven por daños ocasionados a los bienes comunes o a los bienes privados de otros usuarios.

ARTICULO 9. Sin excepción toda persona que no resida en el Conjunto debe ser anunciada, en la portería principal de ingreso al conjunto El Poblado (talanquera), y de allí a la recepción del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H.

CAPITULO IV DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS RESIDENTES, ARRENDATARIOS O USUARIOS

Además de los derechos, compromisos y prohibiciones consagrados en la

Ley 675 de 2001, el Código de Policía y los contenidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H. se establecen los siguientes:

DERECHOS

ARTICULO 10. Los Residentes Propietarios y Arrendatarios además de los contenidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto tendrán los siguientes derechos:

Poseer, usar y disfrutar con plena autonomía su unidad privada de acuerdo con la Ley y este Manual, pero dentro de las limitaciones, aquí mismo expresadas.

- Conocer el Manual de Convivencia, sea en medio escrito, medio magnético o digital y dejar constancia escrita del recibo del mismo. Para el caso de los Arrendatarios, cada copropietario se hará responsable de la entrega del manual.
- Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea de Copropietarios con voz y voto, siempre que se encuentren a paz y salvo con la administración por todo concepto al último día del mes anterior al de la celebración de la asamblea.
- Solicitar a los organismos de administración la imposición de las sanciones establecidas en el presente Manual para los infractores a las normas de convivencia aquí contempladas.
- Exigir a la Administración el fiel cumplimiento de todas y cada una de las normas de ley, el Reglamento de Propiedad Horizontal y el presente manual de convivencia.
- Solicitar a la Administración la debida información contable, junto con el informe del Revisor Fiscal (cuando exista tal nombramiento), cuando el propietario tenga dudas sobre el manejo contable, o cualquier otra operación, previa solicitud escrita al Consejo de Administración.
- Ser escuchado por el Administrador en cualquier momento y/o por el Consejo de Administración con cita previa.
- Ser voluntario para ser proveedor de bienes o servicios

DEBERES

ARTÍCULO 11. Los Residentes Propietarios y Arrendatarios, además de los contenidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal del conjunto, tendrán los siguientes deberes:

- Los propietarios, arrendatarios y ocupantes de cada apartamento y los visitantes en general, podrán hacer uso de los bienes y servicios de la propiedad común, conforme a la naturaleza y destino de cada uno de ellos, con el cuidado y moderación necesarios para no privar de igual derecho a los demás, de acuerdo con la programación y normas establecidas para tal fin.
- La asistencia por parte de los copropietarios del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H. a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias al igual que la asistencia a reuniones que sean convocadas por la Administración, será de carácter obligatorio y su inasistencia será sancionada con el valor de una Cuota de Administración mensual plena vigente.
- Pagar cumplidamente la cuota mensual de administración, las contribuciones extraordinarias y cumplir y/o pagar las sanciones establecidas en el presente reglamento u otras expensas.
- Mantener excelente conducta dentro del Conjunto.
- Informarse adecuadamente sobre los estatutos, reglamentos del Conjunto y Manual de Convivencia, para cumplirlos y velar por su cumplimiento.
- Responder ante el Conjunto por la conducta de sus familiares e invitados y hacerse cargo del resarcimiento de los perjuicios causados por éstos al conjunto o sus residentes.
- Inculcar en los menores el espíritu de conservación de prados y/o jardines y el aseo de las zonas comunes.
- Informar y dar a conocer a sus invitados las normas establecidas para el uso de las áreas comunes y el buen comportamiento dentro del Conjunto.
- Informar adecuada y oportunamente a la Administración o al Consejo de Administración la violación de las normas establecidas en los Reglamentos con miras a prevenir y asegurar las condiciones de seguridad y tranquilidad del Conjunto.
- Proporcionar los documentos que evidencien la propiedad o tenencia de todo tipo de vehículo (tarjeta de propiedad), así como los respectivos seguros de cada uno de ellos (soat), esto con el fin de dar soluciones prontas y efectivas, a cualesquier incidente dentro de las vías del conjunto (proporcionar copia de los documentos actualizados anualmente).
- Hacer uso adecuado de los bienes comunes: ascensores, parqueaderos de visitantes, zona verde, pasillos de piso, escaleras, muebles de recepción, camillas, sala de juntas consejo, botiquines u otros bienes que hacen parte de la estructura del edificio, incluyendo la zona pets.

- Los propietarios están obligados a velar por la integridad y conservación de los bienes comunes, con el máximo de diligencia y cuidado, así como responder por los daños que se causen.

- Los propietarios deberán dirigirse al personal de aseo y vigilancia con respeto; si se presenta alguna falla en la prestación del servicio, el propietario podrá gestionar la respectiva queja mediante un formato de PQR el cual atenderá la Administración y el Comité de Convivencia.

PROHIBICIONES

ARTICULO 12. Teniendo en cuenta que la convivencia en la Propiedad Horizontal exige de todos y cada uno de los residentes (o usuarios) la observación puntual de las normas, que permiten ejercer plenamente los derechos individuales, sin vulnerar los derechos ajenos, se dictan las siguientes prohibiciones entre otras, para su observación por parte de todos los residentes.

- De acuerdo con el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), el derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es la esencia de la convivencia. Por lo anterior, sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares dentro del apartamento que generen molestia por su impacto auditivo pasadas las 10:00 P.M serán motivo de queja por lo cual el vigilante llamará la atención al responsable y en caso de reincidir estará autorizado para que notifique a la Administración y a las autoridades de Policía.
- Está prohibido el ingreso de material de construcción en días y horas no establecidas.
- Ejecutar actos que perturben reiterativamente la tranquilidad de los demás propietarios o usuarios. Producir vapores, gases, humos nocivos para la salud ocasionados por la quema de plantas o basura dentro del bien o frente del mismo.
- Almacenar elementos o productos explosivos, pólvora y fuegos artificiales, gasolina, petróleo.
- Queda prohibido el uso o quema de pólvora o cualquier otro juego pirotécnico dentro del conjunto.
- Prohibido acceder y hacer uso de zonas de áreas restringidas sin la autorización de la administración.
- Uso inadecuado de zonas comunes como la zona pets, parqueaderos (límites de área de parqueo – lindero, límites de las esquinas), escaleras, pasillos, bicicletero. El incumplimiento por

parte de los propietarios y/o residentes a los diferentes Decretos emitidos por el Gobierno Nacional y que afecte la presentación o circulación en Áreas comunes.

- Se prohíbe el uso del cigarrillo o sustancias psicoactivas en balcones y áreas comunes del conjunto al igual que la apertura de ventanas en balcón o zona de ventilación , que permita la inhalación de humo en los otros apartamentos
-
- Se prohíbe realizar asados en los balcones del apartamento o áreas comunes que no estén adecuadas para este uso.
- Se prohíbe que los niños jueguen con los botones del ascensor.
- Se prohíbe el lavado y mantenimiento a los vehículos en los parqueaderos privados y visitantes, ya que afecta considerablemente el adoquín del parqueadero.
- Se prohíbe la manipulación de registros de servicios públicos en pasillos.
- Se prohíbe el uso de áreas comunes después de encontrarse el inmueble con 30 días en mora en cualquier concepto de Administración.
- Las bicicletas y ropa no podrán ir colgadas en los balcones.

PARAGRAFO 1: El incumplimiento a las anteriores prohibiciones serán sancionadas económicamente con una cuota de administración plena vigente y conforme al procedimiento de esta manual de convivencia.

4. OBLIGACIONES ECONÓMICAS

ARTICULO 13. Constituyen obligaciones de carácter económico a cargo de los Propietarios las siguientes:

- Cancelar oportunamente el valor de cuotas ordinarias o extraordinarias de administración autorizadas por la Asamblea General de Copropietarios y otras expensas autorizadas por la administración. La cuota ordinaria deberá ser pagada dentro de los treinta (30) días del mes en curso, en tanto que las extraordinarias deben cubrirse en las fechas que determine la Asamblea.
- Las cuotas ordinarias que trata el punto anterior que sean canceladas dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, tendrán un descuento de diez mil pesos m/cte ($10.000), aplica únicamente para residentes que están al día en cartera por todo concepto; a partir del onceavo día se cobrará el valor normal de la cuota de

administración y posterior al día 30 de cada mes, se cobrará un interés correspondiente a 1.5 veces el interés bancario, de conformidad con el Articulo 29 de la Ley 675 del 03 de agosto del 2001.

- Las cuotas ordinarias mencionadas anteriormente y que sean canceladas dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes, tendrán un descuento de quince mil pesos m/cte ($15.000) aplica únicamente para residentes que están al día en cartera por todo concepto; y los pagos realizados entre los días 6 al 10 de cada mes, tendrán un descuento de diez mil pesos m/cte ($10.000); "Aplicaría desde el 1 de Enero del 2019".
- Se buscará pasar con anticipación las cuentas de cobro para que los residentes se puedan ver beneficiados con el descuento.
- Si algún Propietario se sanciona, la misma deberá ser cancelada dentro del periodo del mes en el que fue impuesta, se cobrará un interés correspondiente a 1.5 veces el interés bancario, de conformidad con el Articulo 29 de la Ley 675 del 03 de agosto del 2001.

PARÁGRAFO 1: En caso que el inmueble presente deuda por cualquier concepto, al hacer su propietario o arrendatario un pago, se entenderá como abono a cuenta y se cargara contablemente a la deuda más antigua que presente ya sea por concepto de cuota de administración ordinaria, cuota de administración extraordinaria, parqueaderos de visitantes, otros, intereses de mora y/o sanciones de alguna índole incluida la inasistencia a la asamblea.

ARTICULO 14. Acumuladas dos (2) cuotas de administración sin cancelar, se procederá a suspender el servicio de parqueadero de visitantes, la entrega directa de correspondencia y realizar un llamado de atención por escrito.

- La acumulación de tres (3) cuotas de administración sin cancelar, dará lugar al cobro por vía jurídica; debiéndose aclarar que los honorarios del abogado y costas estarán a cargo del deudor moroso, toda vez, que el propietario residente y las inmobiliarias son los únicos responsables del cumplimiento en el pago de la Administración. En caso de tener arrendatarios, el propietario deberá tomar las medidas preventivas necesarias a efectos de que su responsabilidad se cumpla oportunamente.

- Si un copropietario, residente o arrendatario se encuentra en mora solo podrá entrar el vehículo de su propiedad, en el evento de traer un

invitado este no podrá hacer uso de parqueadero para visitantes ni de la vía pública interna del conjunto el Poblado.

- Los copropietarios que sean declarados en mora tendrán como sanción la pérdida del derecho a usar el Club House y los bienes comunales rentables (uso del casillero), la recepción de domicilios con excepción de urgencias médicas hasta tanto no cancele la totalidad de la obligación.

- Los propietarios podrán realizar máximo un acuerdo de pago por año, en los cuáles podrá acogerse a beneficios según dictamine el administrador, el consejo de administración y el comité de convivencia. Si el propietario incumple los acuerdos de pago, perderá los beneficios otorgados y se procederá a realizar al cobro jurídico que dé lugar.

Los recursos del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H., provendrán de las cuotas de aporte ordinarias y extraordinarias con las cuales contribuyen los propietarios o tenedores a cualquier título de unidades privadas que integran el Conjunto en la cuantía que determine la Asamblea General, de las multas, donaciones, y de cualquier otro ingreso que reciba en razón de sus actividades sociales legales.

Para cumplir con la función, social, cultural, recreacional del Conjunto, se dispone que la Asamblea General apruebe un presupuesto anual para este tipo de festejos y sea el Consejo de Administración, el Comité de convivencia y el Administrador quienes designen el tipo de actividades que involucren a toda la comunidad y que cumplan con el objetivo de unión e integración de todos los residentes del conjunto.

5. INGRESO Y SALIDA DE TRASTEOS

ARTÍCULO 15: PROCEDIMIENTO PARA INGRESO Y SALIDA DE TRASTEO DE ARRENDARIOS

El arrendatario deberá presentar paz y salvo el cual se obtiene enviando una comunicación escrita a la administración con tres (3) días de anticipación, determinando con exactitud el día y la hora en que efectuará el trasteo y haber cancelado las cuotas de administración hasta el mes en que se efectúe la mudanza.

ARTÍCULO 16: PROCEDIMIENTO PARA INGRESO Y SALIDA DE TRASTEO DE NUEVOS PROPIETARIOS

El propietario anterior hace una presentación al nuevo propietario con la nueva información, presentando el certificado de libertad y propiedad ante la administración. De igual forma el propietario que entrega el apartamento deberá encontrarse a paz y salvo por todo concepto ante la administración.

PARAGRAFO 1: Los propietarios o arrendatarios que no se encuentren al día con el pago de las cuotas de la administración no tendrán autorización para ingresar o retirar trasteos hasta que se encuentre a paz y salvo por todo concepto ante la administración. Cabe resaltar que en caso de salida del conjunto un arrendatario, deberá presentar autorización por la inmobiliaria o propietario del apartamento a la administración.

PARÁGRAFO 2: Al realizar el trasteo, la persona que lo efectúe, sea propietario o arrendatario, será responsable de los daños que genere en bienes comunes o privados y depositará entre 1 a 5 días antes del trasteo ante la administración la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), ya sea de manera personal y/o a través de la cuenta bancaria activa para el conjunto. Este dinero garantizará la reparación de cualquier daño ocasionado por el trasteo a los bienes y áreas comunes, depósito que será reembolsado en caso de no requerirse ninguna reparación, previa revisión del recorrido por el Administrador o guarda de seguridad.

El horario del trasteo será de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. De lunes a viernes y los sábados de 8:00 AM a 1:00 P.M. No estará permitido el ingreso de camiones directamente al conjunto, el trasteo se realizará por el ascensor designado por la Administración y el ingreso y salida de cualquier tipo de elemento que haga parte del trasteo se realizará por la parte de atrás del conjunto. La única persona autorizada para ingresar elementos fuera del tiempo estipulado será la Administración para casos excepcionales

PARAGRAFO 3: Cualquier electrodoméstico o enser deberá ser retirado con previa autorización escrita de la administración.

6. USO ZONAS COMUNES

ARTICULO 17. Son bienes comunes los necesarios para la existencia, seguridad, mantenimiento y conservación del Conjunto y los que permiten a todos y cada uno de los Usuarios el uso y goce de los bienes de dominio exclusivo o particular de acuerdo con lo establecido en la Ley y el Reglamento de Propiedad Horizontal.

Entiéndase por Zonas Comunes del Conjunto:
Los parqueaderos para visitantes, calzadas peatonales y vehiculares, zonas verdes y jardines, recepción, oficina de Administración, shut de basuras (ductos) y cuarto de basuras.

a. Queda prohibido estacionar los vehículos en las zonas comunes, como calzadas peatonales y vehiculares.

b. Cada propietario de apartamento estacionará su vehículo en el parqueadero de su propiedad o arrendado de ser el caso, dentro de los linderos estipulados en su escritura pública sin sobrepasar los mismos.

c. En caso de que un propietario requiera usar el parqueadero de visitantes, solo podrá hacer uso de éste si el parqueadero de su propiedad se encuentra en mantenimiento de obra, pintura o algún arreglo liderado por la administración en donde se involucre dicho espacio para el mantenimiento de alguna zona común.

d. Por ningún motivo se podrá conducir un vehículo, moto, bicicleta o cualquier otro medio de trasporte con una velocidad que supere los cinco (5) Kilómetros por hora.

e. Los parqueaderos que se encuentren vacíos por cualquiera que sea su motivo y otro propietario y/o residente desea utilizarlo, deberá solicitar autorización a administración y propietario del espacio.

f. Se establecerá el parqueadero libre para motos por un valor $25.000, en espacios asignados por la administración y los cuales estarán sujetos a sorteos anuales. El incremento se ajustará de acuerdo con el IPC anual.

g. Se hará una señalización en el parqueadero donde el propietario que tenga adicional moto podrá verificar el espacio que tendrá disponible para estacionarla sin que perjudique a los demás propietarios.

h. El uso del parqueadero de visitantes en remplazo del parqueadero privado por parte de los propietarios se autorizara por parte de la Administración siempre y cuando sea por un tema de mantenimiento o caso especial.

i. Hacer uso adecuado de los carros de mercado, siempre que se utilicen dejarlos nuevamente en el sitio que ya está definido para ellos.

j. El horario establecido para el uso del Shuth de basuras y ducto de basuras será de 7:00 am a 9:00 pm

k. Prohibido arrojar por el ducto de basuras colillas de cigarrillos, basura sin envasar y botellas de vidrio. Al igual cartón, canecas, excremento de mascotas.

l. Tener precaución de no llevar la basura escurriendo liquido (lixiviados) o cualquier líquido por los pasillos, ascensores y escaleras, en el caso que un residente presente esta novedad, es obligación de esta persona el hacer el aseo de la correspondiente zona.

m. Todo visitante que use los parqueaderos de visitantes deberá estacionar el vehículo en el lugar que se haya asignado por parte del guardia de turno y contará con una ficha en la que se indique el número de parqueadero, hora de ingreso y numero de apartamento a visitar; así como diligenciar la planilla en la recepción con los datos de ingreso. Para hacer uso del parqueadero de visitantes el residente propietario deberá estar al día en las cuotas de administración por todo concepto.

n. Queda totalmente prohibido estacionar vehículos por más de veinte (20) minutos en la vía pública interna. Se solicita el estricto cumplimiento a esta norma pues de ella depende la libre movilidad y un mejor desplazamiento en caso de una urgencia médica o catástrofe natural.

o. Cualquier daño ocasionado directamente por un propietario y/o arrendatario que comprometa tuberías, fugas de gas, daños en redes telefónicas, instalaciones eléctricas, pisos de áreas comunes, daños en fachadas y puertas y cualquier daño que afecte las zonas comunes, deberán ser asumidos por el propietario y/o arrendatario.

p. Todos los propietarios podrán decorar las entradas a sus apartamentos con materas siempre y cuando sean unas plantas ornamentales bien cuidadas; que no excedan una altura de 40 cm y no afecte la libre circulación de los residentes.

PARAGRAFO 1: El incumplimiento de las anteriores normas de uso de zonas comunes acarreará una multa del 50% de cuota ordinaria vigente.

ARTICULO 18. Debido a la ubicación del Conjunto, el vehículo que está entrando a zona de portería tiene prelación sobre el que sale con el fin de no

obstaculizar el tráfico en la vía pública, y además deberá seguir las señales que indican la ruta que se debe seguir en la vía interna.

ARTICULO 19. Los Propietarios deberán dejar su vehículo parqueado con la seguridad del caso y la Administración velará por la seguridad de éste. En caso de daño o afectación al vehículo, la Administración gestionará los debidos procesos de reclamación a la empresa de vigilancia o responsables encontrados en un plazo no mayor a treinta (30) días. En caso de presentarse algún hecho se procederá a revisión de cámaras y se llamarán a testigos para corroborar los hechos e identificar los responsables, aclarando que la administración no tendrá responsabilidad económica directa.

ARTICULO 20. No se permite la estadía de personas ajenas a la Administración dentro de las áreas comunes del conjunto.

ARTICULO 21. Se permite la circulación de motos solo cuando son utilizadas como medio de transporte más no con fines recreativos o prácticas de enseñanza.

ARTÍCULO 22. Las siguientes actividades están prohibidas:

a. La reparación mayor de vehículos dentro del Conjunto.

b. El ingreso y el parqueo interno o externo de vehículos de más de una (2) toneladas, salvo en casos muy especiales autorizados específicamente por la Administración, debido a que la vía vehicular interna fue construida en adoquines, los cuales soportan condiciones de peso específicas. Esta solicitud se hace según concepto NTC 3829 donde nos indica que un adoquín de arcilla soporta vehículos livianos hasta un peso de 2000 kg

c. El tránsito de automotores, bicicletas y demás velocípedos a altas velocidades y las prácticas de enseñanza de conducción dentro del Conjunto.

d. La circulación de niños bicicletas, patines, monopatines en los parqueaderos y en los pisos del conjunto y pasillos.

e. La ejecución de juegos de cualquier índole que perturben la tranquilidad de las familias residenciadas, que impliquen potenciales riesgos para las personas que los ejecuten y/o acarreen daños a jardines y ventanales. Para estas actividades el conjunto cuenta con una CANCHA MULTIPLE, ubicada en la casa club.

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento a las anteriores normas será sancionado económicamente con una cuota de administración plena vigente.

ARTICULO 23. Todo daño ocasionado en lámparas, bombillos, áreas de seguridad (extintores, mangueras contra incendio), las pocetas de aseo de cada piso, camillas, botiquines, adoquines de la vía vehicular interna, shuth de basuras y ductos de basuras, puertas de acceso de parqueaderos y de la recepción, así como los daños ocasionados por la caída de materiales y/o elementos directamente desde los balcones deberán ser asumidos por el propietario y/o arrendatario que ocasione los daños.

ARTICULO 24. DAÑOS A REDES SECAS Y HUMEDAS (Gas, eléctricas, agua y desagües, teléfonos, operadores de cable): Todo afectación presentada u ocasionada a zonas comunes derivadas de obras, mantenimientos, uso, la administración no se hará cargo ya que esto corresponderá a él o los apartamentos afectados o que ocasionen el daño.

7. USO ZONAS PRIVADAS

ARTICULO 25. Uso de los bienes de dominio exclusivo:

Cada Propietario o tenedor usará los bienes de dominio exclusivo cumpliendo con las siguientes reglas:

a. Es prohibido arrojar basuras a los bienes de los demás o a los bienes de uso común o acumularlos perjudicialmente. Tampoco se permite la acumulación de escombros, tablas, colchones, sillas plásticas al shut de basura, ya que estos no son llevados por la empresa que nos presta el servicio.

b. Cada propietario deberá llevar la basura al shuth de basuras, haciendo la respectiva clasificación de reciclaje. Y dentro del horario establecido por administración.

c. No pueden los propietarios, ni los que a cualquier título ocuparen los bienes de dominio exclusivo realizar en ellos obras de ampliación o modificación que comprometan la seguridad, solidez, salubridad, puertas, ventanas y fachadas del conjunto, como tampoco cambiarlas, pintarlas o decorarlas con tonalidades diferentes a las existentes a menos que se trate de una reforma aprobada por la Asamblea de Copropietarios y con el

cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto.

d. El Reglamento de Propiedad Horizontal protocolizado, prohíbe realizar reformas o colocar elementos que modifiquen la fachada sin autorización de la Asamblea de copropietarios.

e. Cuando se trate de visitantes interesados en tomar en arriendo o adquirir alguno de los apartamentos o parqueaderos del Conjunto, deberán estar acompañados del dueño o de su representante debidamente autorizado por escrito ante la Administración.

f. El acceso de obreros al Conjunto, que vayan a ejecutar trabajos en áreas privadas deberá ser controlado mediante listado que entregará el Propietario o Residente a la Administración detallando nombres, apellidos y número de cédula de cada uno de ellos. El horario autorizado para este tipo de trabajos es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

g. Se prohíbe expresamente colgar prendas, bicicletas u otros elementos, en ventanas, balcones u otros sitios que puedan caer a los parqueaderos (Sobre los vehículos), conductas que van en detrimento de la buena imagen de la copropiedad. Así mismo, el colocar avisos o letreros en las puertas, fachadas, ventanas de los inmuebles sin cumplir con los procedimientos establecidos para tal efecto en el régimen de propiedad horizontal. Se prohíbe utilizar los balcones como depósitos de cosas inservibles.
h. Se aprobó en asamblea colocar materas en los balcones siempre y cuando estén de forma segura y no afecte a ningún residente.

i. Prohibido sacudir o arrojar cualquier tipo de elemento desde las ventanas y/o balcones; motivo por el cual generaría algún tipo de molestia a los demás residentes del conjunto.

j. No se permite realizar eventos como tipo BBQ en los balcones, teniendo en cuenta que esto afecta la estructura del techo y por ende genera molestia para los demás residentes.

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento a las anteriores normas será sancionado económicamente con una cuota de administración plena vigente.

ARTICULO 26. Las personas que celebren veladas o reuniones sociales en las horas nocturnas deberán cuidar su comportamiento, ser moderados en el tono de sus conversaciones y en el volumen de sus equipos musicales siendo

audible solo al interior del apartamento, para no perturbar la tranquilidad y el descanso de sus vecinos.

PARAGRAFO 1: El incumplimiento al anterior artículo, permitirá a los residentes y a la administración informar a la autoridad competente para que acuda a corregir el comportamiento de la persona que está alterando la tranquilidad del conjunto.

ARTICULO 27. Los Residentes del Conjunto deberán abstenerse de depositar en las áreas exclusivamente para parqueaderos, muebles, envases y objetos ajenos para el cual fueron creadas, ya que genera mal aspecto, contribuye a un factor de riesgo y proliferación de roedores e insectos.

ARTICULO 28. En caso de ausencias prolongadas de la residencia, el Copropietario deberá informar oportunamente a la Administración y/o al Vigilante para que se adopten medidas especiales de seguridad y vigilancia. Al momento de salir de su residencia cerciórese que puertas y ventanas queden bien seguras. Si a bien lo tiene el Residente podrá dejar registrado un nombre y/o un número telefónico a donde reportar novedades en su ausencia.

8. SEGURIDAD E HIGIENE

ARTICULO 29. Al vender o arrendar el apartamento y/o parqueadero, no podrá el propietario conceder el uso de la unidad a personas de mala conducta o para fines diferentes de los autorizados en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto. Debe comunicar a la Administración o al Consejo de Administración la venta y/o arriendo del inmueble para permitirles el ingreso al conjunto a los nuevos propietarios o arrendatarios.

ARTICULO 30. Bajo ninguna circunstancia será permitido colocar letreros en las paredes de las áreas comunes, ascensores y para utilizar las carteleras se deberá contar con autorización de la administración.

ARTICULO 31. Las basuras deberán ser depositadas en bolsas plásticas resistentes y debidamente cerradas para evitar el deterioro y malos olores al ser trasladadas al cuarto destinado para tal fin o para utilizar el shuth de basuras.

ARTICULO 32. Está prohibido que los Residentes Propietarios, realicen actividades comerciales en áreas comunes dentro del conjunto.

ARTICULO 33. No se permitirá entrar a los inmuebles al personal de servicios públicos o privados sin el acompañamiento del residente solicitante del servicio. A este personal se le solicitará la identificación de la empresa respectiva y debe quedar consignado en la bitácora de la portería.

ARTICULO 34. Es necesario que los visitantes sean previamente autorizados a través del citófono de la portería; el portero constatará que quien concede la autorización de ingreso sea alguno de los residentes del inmueble.

ARTICULO 35. INSALUBRES: Las actividades insalubres son las que afectan la salud de los tenedores, poseedores o visitantes a cualquier título, serán objeto de sanción, de acuerdo a la calificación del comité de convivencia o consejo de administración. Para lo cual se registran las siguientes:

- La producción de ruidos, vapores, gases, humos nocivos para la salud.
- Los olores nocivos generados por descomposición de alimentos, basuras y animales domésticos.
- Transportar la basura sin el debido cuidado. No dejar residuos en su recorrido.

9. ANIMALES DOMÉSTICOS (MASCOTAS)

Considerando que la salud es un bien de interés público, y que a su vez todo habitante del conjunto tiene derecho a condiciones de salubridad y bienestar, buscando no vulnerar los derechos fundamentales de los dueños de las mascotas, especialmente su derecho al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar, pero considerando también que los intereses comunitarios prevalecen sobre los particulares, se establece el presente reglamento interno con el ánimo de buscar y garantizar la tranquilidad de los Residentes del Conjunto, teniendo como objetivo que la conducta de las mascotas no se convierta en abusiva, peligrosa, ni molesta como lo contempla la ley.

ARTICULO 36. En concordancia con el nuevo Código Nacional de Policía, expedido por medio de la Ley 1801 que regula la tenencia de mascotas, el presente manual de convivencia hace extensiva la protección y cuidado de animales. En caso de incumplimiento de la norma por parte de los propietarios de animales, serán merecedores de las sanciones establecidas según el código de policía.

a. Cualquier mascota que permanezca en el Conjunto debe cumplir con todas las condiciones higiénicas de tenencia exigidas por las autoridades sanitarias.

b. La Administración hará lo necesario para que conjuntamente con las autoridades sanitarias se vigilen y controlen esporádicamente la tenencia de mascotas.

c. Toda mascota debe permanecer dentro de la residencia y en el caso de sacarla a las áreas comunes del conjunto debe permanecer con su debido collar el cual debe tener el nombre y número de la residencia. El uso del bozal será obligatorio para las razas catalogadas como potencialmente peligrosas contenido en la Ley 1801 del 2016.

d. Considerando que los excrementos son los principales agentes transmisores de enfermedades, se requiere que cada propietario de mascotas utilice exclusivamente la zona pets para eliminación de excrementos del animal, los recoja y los deposite en los lugares establecidos para tal fin.

e. Se prohíbe la circulación por las Zonas Comunes, de perros sueltos y sin el debido control de sus dueños.

f. El propietario se hará responsable de las mascotas que ingresen con los visitantes al conjunto.

g. Remitir los animales enfermos o heridos, por parte de los propietarios o tenedores a los veterinarios con el fin de realizar los procedimientos establecidos para garantizar su protección.

h. Todo propietario de mascotas debe reportarlas a la Administración, informando su estado actual de vacunación y demás normas de higiene exigidas por las autoridades sanitarias.

i. Se realizara un primer llamado de atención para dueños de mascotas que constantemente generen ruido; si este no es acatado se procederá a informar a la policía.

j. Se realizará sanción para dueños de mascotas que orinen dentro de los ascensores, escaleras y pasillos. Será responsabilidad del dueño de la mascota el hacer el aseo del área afectada y será responsable de las afectaciones que se deriven de sus acciones o de sus mascotas.

k. Obligatorio informar a la administración cuando se tiene una nueva mascota.

PARAGRAFO 1: La infracción a lo establecido en los literales d, e y j, tendrá una sanción económica de una cuota de administración plena vigente.

10. PARQUEADEROS DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS

ARTICULO 37. Los parqueaderos son de uso exclusivo a sus copropietarios (quienes por medio de escritura pública tienen el derecho), o a usuarios residentes autorizados por sus propietarios y deberán ser ocupados exclusivamente conforme al número, ubicación y delimitación sin exceder el área asignada en escritura. Los vigilantes no podrán permitir la utilización de parqueaderos privados sin autorización expresa del propietario, función y acción de vigilancia que estará avalada por la administración.

- Los parqueaderos que son de uso exclusivo de los propietarios. Estos podrán autorizar su uso si los parqueaderos de los visitantes estuvieren ocupados.

- Los parqueaderos asignados a la vivienda podrán ser arrendados por sus propietarios y es obligatorio informar esta novedad al administrador.

- En todo caso y sin excepción alguna no podrá tener otro destino en cuanto a su uso.

- Los diez (10) parqueaderos de visitantes son para uso exclusivo de los mismos y no podrán ser ocupados por los residentes, su infracción causará multa. Los vehículos podrán situarse en esta zona de manera gratuita hasta por cinco horas. Culminado este tiempo, el cobro por hora o fracción adicional será de mil pesos m/cte ($1.000). El valor del cobro por hora estará sujeto a modificación por parte de la asamblea. PARAGRAFO: Todo visitante deberá firmar la planilla en la recepción, dando el visto bueno de la hora de entrada y salida, en el cual se registrará el valor a cobrar conforme al presente punto, al residente visitado en la cuota de administración del mes en curso.

- Residentes en Mora no podrán hacer uso del parqueadero de visitantes.

- Parqueaderos libres de Conconcreto deben estar vacíos, si alguien los utiliza será multado.

- Se debe estacionar en los parqueaderos comunales solamente vehículos tipo automóvil, camperos, camionetas, pick ups y demás vehículos livianos que no sobrepasen la capacidad de carga de una (1) tonelada y que no exceda los límites del área asignada, así como no podrán acceder a las instalaciones de la copropiedad vehículos que superen los 2.15 metros de altura.

- Las zonas de parqueo no podrán tener uso distinto de servir de estacionamiento de un automóvil. Se sugiere no utilizar las zonas de parqueo para instalaciones de juegos infantiles, patines, llantas, escombros, muebles, repuestos, juguetes, materiales inflamables, tóxicos o explosivos, pijamas de motos o vehículos o cualquier otro objeto, por las incomodidades que esto produce a los transeúntes y por el riesgo de accidentes, por las mismas razones está prohibido usar esas áreas para transitar en bicicletas, motos, patines, patinetas o para jugar con pelotas y balones. las áreas e instalaciones comunes se dispondrá para lo cual fueron destinadas.

- Se debe mantener el automotor sin fugas de aceites, gases o cualquier otro elemento que dañe el ambiente o pisos de la copropiedad, asumiendo la responsabilidad de reparar los daños que ocasionen estos eventos será de carácter urgente e inmediato.

- El copropietario o quien haga sus veces, debe informar por escrito a la administración todo cambio de vehículo que haya sido autorizado para ingresar u ocupar la zona de parqueo respectiva, para tal efecto deberá precisar el número de la placa, marca y demás características esenciales del nuevo vehículo para efectos de ejercer adecuadamente los mecanismos de seguridad y control.

- La administración hará y mantendrá actualizado el censo de copropietarios y residentes con vehículos y sus características, que tiene derecho al parqueo en sus unidades privadas, por lo tanto es deber del copropietario o residente informar y actualizar esta base de datos con el fin de ejercer el respectivo control administrativo.

- Todo vehículo debe permanecer cerrado con llave y en lo posible con la alarma activa y en sonido al mínimo, evitando dejar en su interior radios, paquetes u otros elementos a la vista. Todo con el ánimo de minimizar el riesgo de robo o ser violentado su interior. Se recomienda

implementar estas mínimas medidas de contribuyen a la seguridad de los bienes de copropietarios y residentes.

- Cualquier daño causado con un vehículo por uno de los copropietarios, residentes o usuarios del conjunto, deberá ser reportado inmediatamente a la administración y según las circunstancia deberá ser avisado a la policía de tránsito.

- Los depósitos solo podrán usarse para almacenar, para guardar bienes muebles y enseres de peso liviano y no podrán ser utilizados con propósitos residenciales o comerciales.

- No se permite utilizar los depósitos para almacenar o guardar material inflamable, sustancias peligrosas, desperdicios sólidos, químicos o tóxicos, estupefacientes, sustancias ilegales, bienes de procedencia ilícita, armas o materiales explosivos, animales, productos alimenticios perecederos, desperdicios y basuras o cualquier otra mercancía que pueda causar daño o poner en riesgo las instalaciones físicas de la copropiedad o la seguridad de las personas que habitan en ella.

- Si se autoriza a otra persona para retirar el vehículo, lo debe comunicar por escrito a la administración o al vigilante, de lo contrario no se permitirá la salida.

- Los vehículos se deberán parquear en reversa, para evitar que los gases contaminantes ingresen a los apartamentos además de dar cumplimiento a lo establecido por las normas de seguridad de parqueaderos frente alguna emergencia.

- Motocicleta deberá parquearse en los espacios demarcados por la administración y aprobados por el consejo y Asamblea. Así como se deben comprometer a cumplir con las normas que apliquen en el presente Capitulo.

- Los residentes que dan uso al Bicicletero del conjunto, deberán informar a la administración y solicitar el permiso para el uso del mismo, este podrá ser negado frente algún retraso en el pago de administración y así mismo se acogen a las normas que apliquen en el presente capitulo. La Administración no responde por bicicletas no reportadas así como los daños ocasionados y no reportados de manera inmediata y por escrito, para su correspondiente seguimiento y/o revisión.
- Se realizará un cobro de $5.000 mensuales a los inmuebles que utilicen el servicio de bicicletero a partir de la 2da. Bicicleta.

- Todo conductor de Bicicleta deberá portar el carnet o identificación destinada por la administración, para la correspondiente salida del conjunto, sin ello la bicicleta no podrá salir de la propiedad.

- De acuerdo con el censo anual de bicicletas que realice la administración a los residentes, la administración definirá el número de bicicletas por apartamento, dependiendo del espacio asignado para ello y el cumplimiento de los correspondientes requisitos para el uso de esta área.

- Los parqueaderos de uso privado podrán ser utilizados para parqueadero de motos y bicicletas sin que el tamaño de estos vehículos exceda el área privada del mismo

- Toda bicicleta parqueada en un parqueadero privado, la administración no se hará responsable en caso de presentarse alguna novedad.

11. SANCIONES

ARTICULO 38. Por la infracción a cualquiera de las normas contenidas en el reglamento de propiedad horizontal y en el presente manual, se aplicarán las siguientes sanciones, las cuales deberán ser aprobadas por el Consejo de administración de acuerdo con la intensidad o gravedad de la falta:

a- Amonestación personal o escrita.

b- Amonestación pública en cartelera.

c- Restricción al uso y goce de los bienes de uso común como carros de mercado y parqueaderos de visitantes.

c- Multas que oscilarán entre tres (3) y diez (10) SMLDV o dos (2) cuotas mensuales de administración según la gravedad de la falta.

d- Sanciones de tipo judicial o policivo, por infracciones que sean remediables a través de estas vías y contempladas en el código Nacional de Policía.

PROCEDIMIENTO PARA INTERPONER LA SANCION

Antes de aplicar cualquier sanción, se debe desarrollar el siguiente proceso:

1- El Comité de Convivencia: formulará por escrito el pliego de cargos o requerimiento escrito, con indicación de hecho punible o conducto objeto de la aplicación de sanciones, la gravedad de la infracción el daño causado y si ha habido reincidencia; así mismo indicará la posible sanción y si es del caso la duración de la sanción, de igual manera indicará el plazo para la respuesta.

2- La Junta Administradora en plazo similar, evaluará la respuesta junto con las pruebas teniendo en cuenta la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes y se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia.

3- Si después de este análisis se concluye que hay lugar a sanción, ésta será impuesta en primera instancia por la Junta Administradora mediante comunicación escrita, concediéndole el derecho de interponer el recurso de reposición durante los tres días hábiles siguientes a partir de la fecha de notificación, ante la misma Junta quien tiene tres días para resolver la sanción a aplicar.

4- Agotado el recurso anterior el sancionado podrá acudir durante los ocho días siguientes en apelación ante la segunda instancia que es la Asamblea general, en donde se definirá en forma definitiva. Agotado este proceso se podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional para lo cual se dará el trámite previsto en el capítulo II del título XXIII del Código de Procedimiento Civil, o en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o complementen. Se considera que el acto que impone la sanción queda ejecutoriado si el sancionado no interpone los recursos dentro de los plazos señalados en el horario de atención de la administración. Todos los escritos serán recibidos por el administrador quien le dará traslado de inmediato a la instancia correspondiente.

PARAGRAFO 1: La reincidencia dará lugar a la aplicación de multas sucesivas con un incremento del 25% por cada vez.

PARAGRAFO 2: Para aplicar sanciones se seguirá el siguiente procedimiento:

a- Recepción de quejas o información a través de la administración.
b- Comprobación del hecho por el administrador.
c- Notificación del hecho verbal o escrito al infractor.
d- Presentación de descargos por parte del inculpado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo.

e- Decisión y aplicación de la sanción por parte del administrador.
f- Contra la providencia procede el recurso de reposición y en subsidio en la apelación ante el Consejo de la Administración.
g- Trámite judicial o policivo según sea el caso, por parte del administrador.

PARAGRAFO 3: Luego de un atraso de tres (3) o más cuotas pasarán a cobro pre jurídico con previa comunicación. Por atraso en el pago de cuotas ordinarios o extraordinarias se cobrará un interés mensual correspondiente a un y media veces el interés bancario máximo.

Todos los copropietarios y arrendatarios, deberán informar a la administración los datos personales que se requieran con el fin de enviar comunicaciones de cualquier índole.

PARAGRAFO 4: Se autoriza a la Administración y Consejo de administración para la toma de decisiones con respecto a la firma se abogados que manejará la cartera del conjunto. Adicionalmente tendrán la facultad para enviar a los inmuebles que se encuentren en mora o hayan presentado incumplimiento con los acuerdos de pago firmados en la administración a partir de (3) cuotas.

CLASES E INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS.

ARTICULO 39. El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, por parte de propietarios, tenedores o terceros por lo que estos deban responder en los términos de la ley, dará lugar previo requerimiento escrito, con indicación del plazo para que ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal si a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones**:**

1- Imposición de mulatas sucesivas, mientras persista el incumplimiento, que no podrá ser superiores, cada una a dos veces el valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor, a la fecha de su imposición que, en todo caso, sumada no podrán exceder de diez 10 veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor.

2- Restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales, como salones comunales y Club House.

ARTICULO 40. Antes de imponer las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias se debe previamente:

1- Oficiarle al propietario o tenedor por parte del administrador, para que su conducta que infringe la ley o el reglamento se corrija y se apreste las normas.
2- Indicándole el plazo para solucionar unilateralmente su conflicto o controversia.
3- De no corregir la conducta y vencerse el término, el administrador deberá comunicarlo a la Junta Administradora, si es de su competencia para que aplique las sanciones como son:

- Imposición de multas sucesivas por el incumplimiento que no supere dos (2) veces el valor de la expresa común mensual que le corresponde a la unidad privada y que sumadas todas no pueden exceder diez 10 veces el valor de las expensas.
- Restricción al uso y goce de los bienes comunes no esenciales, como equipamiento tipo B salones sociales, Club House.

PARAGRAFO 1. Es de resaltar y explicar que el incumplimiento a las obligaciones no pecuniarias, no es otro que el incumplimiento del contrato denominado propiedad horizontal, en aplicación al título I del artículo 1494 al 1766 del Código Civil. Sobre obligaciones.

PARAGRAFO 2. En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes comunes esenciales o de aquellos destinados al uso exclusivo.

PARAGRAFO 3. De conformidad con lo estipulado en el artículo 2347 del Código Civil: Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuviere a su cuidado. INC 2: así los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en el mismo inmueble. Las sanciones previstas el artículo anterior serán impuestas por la junta administradora.

ARTICULO 41. OTRAS SANCIONES

Intereses Moratorios a la tasa máxima legal permitida por la legislación vigente o aplicable en materia de propiedad horizontal en caso de mora por aportes a la administración.

Reparaciones de daños causados directa o indirectamente, intencionales o no intencionales restableciendo los derechos a terceros.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE REFORMAS A LAS VIVIENDAS.

ARTICULO 42. Todo propietario de apartamento, que desee reformar, remodelar, su apartamento, debe cumplir con las siguientes normas:

a. Informar por escrito a la Administración del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H., acerca de las modificaciones, a realizar al apartamento, adjuntando de ser necesario, un plano indicando dichas modificaciones.

b. Cada propietario que inicie obras de construcción en su apartamento, debe suministrar a la Administración un listado del personal a su cargo, especificando lo siguiente: Nombre del encargado de la obra (Ingeniero, Arquitecto, Maestro), nombre de los oficiales y ayudantes de construcción, y de todas aquellas personas que realizaren trabajos complementarios.

c. Informar a la Administración la fecha de inicio de las obras, y la fecha de terminación de las mismas.

d. El vigilante de portería, debe relacionar por escrito los materiales que ingresan al Conjunto residencial, especificando lo siguiente: Descripción del material, cantidades, dirección de la vivienda, y nombre del propietario.

La Administración del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H., presentará un informe mensual de las reformas realizadas, y las que se encuentren en proceso de ejecución, teniendo en cuenta los ítems anteriores.

12. OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 43. Anualmente la reunión de la Asamblea General se elegirá a los miembros del comité de convivencia que estará integrado por cinco (5) personas, tres (3) principales y dos (2) suplentes.

ARTICULO 44. No podrá ser miembro del comité de convivencia quien se encuentre en mora por cualquier obligación de carácter pecuniario con la copropiedad; sea que se encuentre atrasado el pago de cuotas de la administración o en la cancelación de cualquier cuota extraordinaria acordada por la asamblea general, o sanciones pecuniarias que se le hayan sido impuestas.

ARTICULO 45. Es requisito para el desempeño del cargo ser personas cumplidoras de todas las obligaciones de naturaleza no pecuniarias.

ARTICULO 46. Son funciones del Comité de Convivencia:

a. Desarrollar programas internos de acuerdos.

b. Recibir las solicitudes de intervención para resolver conflictos originados por propietarios o tenedores entre sí, estos y los órganos de administración entre sí.

c. Desarrollar el trámite de concertación, solución de conflictos o arreglo amistoso.

d. Proponer fórmulas de arreglo directo.

e. Registrar el hecho en las actas respectivas y orientar e invitar a firmar a quienes sean los contrincantes, el respectivo contrato (transacción, conciliación o contrato en general según el asunto tratado) con el cual termine la discusión o contradicción.

f. Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General, la Administración o el Concejo de Administración.

g. Negociadores y testigos de acuerdo de pago para procesos que se establezcan para morosos.

h. Generar capacitaciones y campañas de concientización en temas de interés general para la comunidad.

i. Crear actividades que promuevan la unión entre residentes.

PARAGRAFO 1: Cuando el Comité estime que el asunto a tratar no corresponde a su competencia ordenará el archivo de la queja y enviará comunicación al quejoso y también enviará comunicación a la autoridad u órgano competente cuando el caso lo amerite.

ARTICULO 47. ALCANCES DE LA INTERVENCION: Los procedimientos internos de concentración o avenimiento manejados por el Comité de Convivencia, en ningún caso constituyen trámite previo para ejercer las acciones policivas, civiles o penales respectivas , y sus pronunciamientos

serán sugerencias o proposiciones y en consecuencia, en ningún caso podrá imponer sanciones u obligaciones o propiciar conciliaciones tendientes a normalizar los pagos de cuotas de administración u otras obligaciones pecuniarias, ya que esta competencia recae exclusivamente en cabeza del representante legal.

13. DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 48. REFORMA

El presente reglamento podrá reformarse o adicionarse por los copropietarios en Asamblea General Ordinario o Extraordinaria, convocada para tal efecto de acuerdo con las disposiciones previstas en el reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial el Poblado Oviedo P.H.

ARTICULO 49. APROBACION

El presente Reglamento fue aprobado en Asamblea General Ordinaria el día 06 de Octubre del año 2018.

Publíquese y cúmplase.

JOSE ALFREDO LEGUIZAMON.

Presidente Asamblea
Apto. 1306

ALEJANDRA ESPINOSA PARRA

Secretario Asamblea.
Apto. 1004